

ROYAUME DE NOVARCIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Code Civil

du Royaume

~ Justice · Intégrité · Service ~

Adopté par le Parlement du Royaume, en application de l'article 29 de la Constitution du 12 mars 1962

Sanctionné et promulgué par Sa Majesté Royale, Roi de Novarcis
Duc de Rovère, Prince Royal de France, Protecteur des Lys
Contresigné par le Premier Ministre du Royaume de Novarcis

✠ PRÉAMBULE ✠

Le présent Code civil a pour vocation de réguler les relations entre les citoyens du Royaume de Novarcis, de protéger leurs droits fondamentaux dans leur vie quotidienne, et d'encadrer l'exercice des fonctions publiques et politiques. Il est rédigé dans un souci de clarté et d'accessibilité, afin que tout citoyen, qu'il soit novice ou expérimenté, puisse comprendre ses droits, ses devoirs et les conséquences de ses actes.

Le Code civil ne traite pas des crimes graves — violence, fraude lourde, trahison — qui relèvent du Code pénal. Il traite de tout ce qui peut être réglé par la réparation, la sanction civique ou l'interdiction temporaire, sans aller jusqu'à l'emprisonnement ou la déchéance définitive.

En cas de doute, tout citoyen peut consulter la Haute Cour d'État, qui est l'unique autorité judiciaire compétente en matière civile au Royaume de Novarcis.

✠ TITRE I — DES PERSONNES ET DE LEURS DROITS ✠

❧ Article 1er — La personnalité civile

Tout citoyen du Royaume de Novarcis est une personne civile dotée de droits et de devoirs dès son entrée dans le Royaume. La personnalité civile est la capacité d'être titulaire de droits — comme posséder un bien, passer un contrat ou exercer une fonction — et de supporter des obligations — comme respecter ses engagements ou réparer le tort causé à autrui.

> *En clair : dès que vous faites partie du Royaume, vous avez des droits, mais aussi des responsabilités.*

❧ Article 2 — L'égalité civile

Tous les citoyens sont égaux devant la loi civile, quels que soient leur origine, leur religion, leur sexe, leur titre nobiliaire ou leur fonction. Nul ne peut être traité différemment dans l'application du présent Code en raison de ces caractéristiques.

❧ Article 3 — La capacité civile

Tout citoyen majeur dispose de la pleine capacité civile : il peut passer des contrats, posséder des biens, exercer une activité professionnelle et ester en justice. Un citoyen peut perdre partiellement ou totalement sa capacité civile par décision de la Haute Cour d'État, en cas de condamnation civile

ou pénale.

❧ Article 4 — La réputation et l'honneur

Tout citoyen a droit au respect de sa réputation et de son honneur. Toute atteinte publique, volontaire et infondée à la réputation d'autrui constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Cela inclut les propos tenus en public, lors des séances parlementaires, sur les places publiques ou par tout autre moyen de communication au sein du Royaume.

■■■ ❧ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ❧ ■■■

✠ TITRE II — DES DISCRIMINATIONS ET DU RESPECT DE LA DIGNITÉ ✠

✠ ✇ ✠ ✇ ✠ ✇ ✠ ✇ ✠ ✇ ✠ ✇ ✠

❧ Article 5 — Interdiction des discriminations

Il est formellement interdit, au Royaume de Novarcis, de traiter un citoyen de manière défavorable en raison de :

- ✥ Son origine ethnique, nationale ou sociale ;
- ✥ Sa religion ou ses convictions ;
- ✥ Son sexe ou son identité ;
- ✥ Sa condition sociale ou économique ;
- ✥ Son titre nobiliaire ou l'absence de celui-ci ;
- ✥ Son appartenance politique ou syndicale.

Cette interdiction s'applique dans tous les domaines de la vie civile : accès à un emploi, à un logement, à un commerce, à une fonction publique ou à tout service du Royaume.

❧ Article 6 — Sanctions en cas de discrimination

Tout citoyen reconnu coupable de discrimination par la Haute Cour d'État est passible des sanctions suivantes, appliquées selon la gravité des faits :

- ✥ Niveau 1 — Avertissement officiel : inscription au casier civique, sans autre sanction immédiate. Applicable pour une discrimination légère ou isolée, notamment des propos déplacés sans intention manifeste de nuire.
- ✥ Niveau 2 — Dommages et intérêts : versement d'une somme fixée par la Haute Cour à la partie lésée, en réparation du préjudice subi.
- ✥ Niveau 3 — Travaux d'intérêt général : obligation d'accomplir des tâches au service de la communauté du Royaume, pour une durée fixée par la Haute Cour.
- ✥ Niveau 4 — Interdiction temporaire d'exercer : pour les élus ou fonctionnaires, interdiction d'exercer leur fonction pour une durée déterminée, sans perte définitive du mandat.

Les niveaux 2, 3 et 4 peuvent être cumulés selon la décision de la Haute Cour.

❧ Article 7 — Propos haineux et atteintes à la dignité

Les propos publics à caractère raciste, xénophobe, sexiste ou discriminatoire, tenus dans l'enceinte du Royaume — que ce soit en séance parlementaire, lors d'un conseil municipal, sur la place publique ou par tout autre moyen — constituent une faute civile grave. Ils sont sanctionnés selon l'échelle de l'article 6, le niveau minimal applicable étant le niveau 2.

Si les propos sont tenus par un élu ou un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, le niveau minimal applicable est le niveau 3, auquel s'ajoute obligatoirement une inscription au casier civique.

❧ Article 8 — Diffamation et injure

La diffamation consiste à affirmer publiquement des faits faux et nuisibles à la réputation d'une personne. L'injure consiste à insulter publiquement une personne sans alléguer de faits précis. Ces deux actes constituent des fautes civiles sanctionnées par la Haute Cour d'État selon les modalités suivantes :

- ✦ Diffamation légère ou injure isolée : avertissement officiel et dommages et intérêts.
- ✦ Diffamation répétée ou organisée : dommages et intérêts majorés et travaux d'intérêt général.
- ✦ Diffamation commise par un élu dans l'exercice de ses fonctions : sanctions de niveau 3 ou 4 selon la gravité, avec inscription obligatoire au casier civique.

La diffamation envers le Roi ou la Couronne relève du Code pénal.

✠ TITRE III — DES CONTRATS ET DES ENGAGEMENTS ✠

❧ Article 9 — Qu'est-ce qu'un contrat ?

Un contrat est un accord entre deux citoyens ou plus, par lequel chacun s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose. Par exemple : un accord de vente, un contrat de travail, un accord commercial entre deux marchands, ou encore un accord politique entre deux partis.

Pour être valable, un contrat doit réunir trois conditions :

- ✦ Le consentement libre de toutes les parties : personne ne doit être forcé ou trompé ;
- ✦ Un objet licite : on ne peut pas faire un contrat pour faire quelque chose d'illégal ;
- ✦ Une cause réelle : il doit y avoir une raison sérieuse à l'engagement.

❧ Article 10 — La force obligatoire du contrat

Un contrat valablement conclu s'impose à toutes les parties qui l'ont signé. Nul ne peut se dégager unilatéralement de ses engagements contractuels sans justification légitime. Tout manquement à un contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation pour la partie lésée.

❧ Article 11 — La rupture de contrat

Si une partie ne respecte pas ses engagements contractuels, la partie lésée peut saisir la Haute Cour d'État pour obtenir :

- ✥ L'exécution forcée du contrat, c'est-à-dire obliger la partie défaillante à tenir ses engagements ;
- ✥ Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ✥ La résolution du contrat, c'est-à-dire son annulation avec remise des parties dans leur état initial.

❧ Article 12 — Les contrats politiques et coalitions

Les accords passés entre partis politiques, notamment les accords de coalition gouvernementale ou les pactes électoraux, sont des contrats civils au sens du présent Code. Leur rupture unilatérale et sans justification légitime constitue une faute civile. La partie lésée peut saisir la Haute Cour d'État, qui peut prononcer une déclaration publique de rupture fautive, inscrite au casier civique de l'élu ou du parti responsable.

❧ Article 13 — Nullité d'un contrat

Un contrat peut être déclaré nul par la Haute Cour d'État dans les cas suivants :

- ✥ L'une des parties a été trompée sur un élément essentiel de l'accord ;
- ✥ L'une des parties a été contrainte ou menacée pour signer ;
- ✥ L'objet du contrat est contraire à la loi ou à l'ordre public du Royaume.

Un contrat nul est réputé n'avoir jamais existé. Les parties sont remises dans leur état antérieur.

✠ TITRE IV — DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ✠

❧ Article 14 — Le principe de responsabilité

Tout citoyen qui cause un dommage à autrui par sa faute — qu'elle soit intentionnelle ou due à une négligence — est tenu de le réparer. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Elle est différente de la responsabilité pénale : on ne va pas en prison, mais on doit réparer le tort causé.

En clair : si vous faites du tort à quelqu'un, même sans le vouloir, vous devez le dédommager.

❧ Article 15 — Les trois conditions de la responsabilité civile

Pour qu'un citoyen soit reconnu civilement responsable, trois éléments doivent être réunis et prouvés devant la Haute Cour d'État :

- ✥ Une faute : un acte contraire à la loi, aux règles du Royaume ou au bon sens ;
- ✥ Un dommage : un préjudice réel subi par la victime — perte financière, atteinte à la réputation, préjudice moral ;
- ✥ Un lien de causalité : la faute doit être la cause directe du dommage.

Si l'un de ces trois éléments fait défaut, la responsabilité civile ne peut pas être retenue.

❧ Article 16 — La réparation du dommage

La réparation doit être à la hauteur du préjudice subi. Elle peut prendre la forme de dommages et intérêts versés à la victime, d'une obligation de faire ou de ne plus faire quelque chose, ou d'une remise en état. La Haute Cour d'État fixe le montant et les modalités de la réparation en fonction des éléments présentés par les parties.

❧ Article 17 — Responsabilité civile des élus et fonctionnaires

Tout élu ou fonctionnaire du Royaume est civilement responsable des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. S'il cause un dommage à un citoyen ou à une institution par une faute commise dans l'exercice de son mandat ou de sa charge, il peut être condamné par la Haute Cour d'État à réparer ce dommage à titre personnel.

Les sanctions applicables aux élus et fonctionnaires en cas de faute civile dans l'exercice de leurs fonctions sont les suivantes, selon la gravité :

- ✥ Avertissement officiel avec inscription au casier civique ;
- ✥ Dommages et intérêts à la partie lésée ;
- ✥ Travaux d'intérêt général ;
- ✥ Interdiction temporaire d'exercer la fonction, pour une durée fixée par la Haute Cour, allant de quarante-huit heures à la durée restante du mandat ;
- ✥ Inéligibilité temporaire, pour une durée maximale d'une législature, en cas de faute grave répétée.

✠ TITRE V — DES FAUTES POLITIQUES ET DE L'ABUS DE MANDAT ✠

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠ ✠

❧ Article 18 — Qu'est-ce qu'une faute politique civile ?

Une faute politique civile est un manquement grave aux devoirs attachés à une fonction élective ou publique, qui ne constitue pas un crime pénal mais qui cause un tort réel au bon fonctionnement des institutions ou aux droits des citoyens. Le présent titre en dresse une liste non exhaustive. Toute faute politique civile est jugée par la Haute Cour d'État, saisie par tout citoyen du Royaume.

❧ Article 19 — L'abus de mandat

Commet un abus de mandat tout élu qui :

- ✦ Utilise sa fonction ou ses prérogatives à des fins personnelles ou partisanes au détriment de l'intérêt général ;
- ✦ Vote une loi ou une mesure dont il sait qu'elle lui procure un avantage personnel direct et non déclaré ;
- ✦ Exerce une pression sur un autre élu, un fonctionnaire ou un citoyen en utilisant l'autorité que lui confère son mandat.

Sanctions applicables : de l'avertissement officiel à l'interdiction temporaire d'exercer le mandat, selon la gravité. En cas d'abus répété, inéligibilité temporaire d'une durée maximale d'une législature.

❧ Article 20 — Le manquement à la dignité de la fonction

Tout élu ou fonctionnaire qui adopte publiquement un comportement incompatible avec la dignité de sa fonction commet une faute civile. Sont notamment visés :

- ✦ Les propos publics dégradants, insultants ou discriminatoires tenus dans l'exercice de la fonction ;
- ✦ Les comportements perturbateurs ou irrespectueux lors des séances officielles, au-delà de ce que prévoit le Règlement intérieur du Parlement ;
- ✦ Les déclarations publiques mensongères destinées à tromper les citoyens sur l'action du gouvernement ou du conseil municipal.

Sanctions applicables : avertissement officiel en premier lieu, puis dommages et intérêts si un citoyen a subi un préjudice démontrable, puis interdiction temporaire d'exercer en cas de récidive.

❧ Article 21 — La violation du secret des délibérations

Les délibérations tenues à huis clos, qu'il s'agisse du gouvernement, du Parlement ou du conseil municipal, sont couvertes par une obligation de réserve. Tout élu ou fonctionnaire qui divulgue publiquement le contenu de délibérations confidentielles sans autorisation commet une faute civile grave.

Sanctions applicables : dommages et intérêts à la partie lésée, inscription obligatoire au casier civique, et interdiction temporaire d'exercer pouvant aller jusqu'à la fin du mandat en cours en cas de préjudice avéré pour les institutions.

❧ Article 22 — Le conflit d'intérêts

Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un élu ou un fonctionnaire se trouve dans une situation où son intérêt personnel — financier, familial ou autre — pourrait influencer l'exercice de ses fonctions publiques. Tout élu ayant connaissance d'un conflit d'intérêts le concernant est tenu de le déclarer publiquement avant toute délibération ou vote sur le sujet concerné et de s'abstenir de participer au vote.

Le non-respect de cette obligation constitue une faute civile grave. Le vote éventuellement entaché par le conflit d'intérêts non déclaré peut être annulé par la Haute Cour si le vote de l'élu concerné a été décisif.

Sanctions applicables : de l'avertissement officiel à l'interdiction d'exercer, selon la gravité et l'impact du conflit sur la décision prise.

❧ Article 23 — L'absence injustifiée et l'absentéisme

Tout élu est tenu d'assurer sa présence aux séances pour lesquelles il a été mandaté. Une absence injustifiée et répétée constitue un manquement aux devoirs du mandat. Est considérée comme injustifiée toute absence non signalée à l'autorité présidante dans un délai raisonnable et sans motif légitime reconnu.

Sanctions applicables : avertissement officiel après deux absences injustifiées consécutives, inscription au casier civique après trois absences, et saisine possible de la Haute Cour par tout citoyen après quatre absences pour prononcer une suspension temporaire du mandat.

❧ Article 24 — La corruption passive légère

La corruption passive consiste, pour un élu ou un fonctionnaire, à accepter un avantage — financier, matériel ou autre — en échange d'un acte lié à sa fonction. Les faits les plus graves relèvent du Code pénal. Toutefois, lorsque l'avantage accepté est de faible valeur et que son impact sur la décision publique est limité, la faute est traitée civilement.

Sanctions civiles applicables : remboursement de l'avantage reçu, dommages et intérêts à la partie lésée ou à la collectivité, inscription au casier civique, et inéligibilité temporaire d'une durée maximale d'une législature.

✠ TITRE VI — DE LA PROPRIÉTÉ ✠

❧ Article 25 — Le droit de propriété

Tout citoyen du Royaume de Novarcis peut être propriétaire de biens — terres, bâtiments, objets, entreprises — dans les conditions définies par les lois du Royaume. Le droit de propriété est

protégé par la Constitution. Nul ne peut être privé de sa propriété sans décision de justice ou sans juste compensation.

❧ Article 26 — La possession et la preuve de propriété

La propriété d'un bien se prouve par tout moyen reconnu par la Haute Cour d'État : acte écrit, témoignage, usage prolongé et non contesté. En cas de litige entre deux citoyens sur la propriété d'un bien, la Haute Cour tranche en faveur de celui qui apporte la preuve la plus convaincante.

❧ Article 27 — Le trouble de jouissance

Tout citoyen qui empêche un autre citoyen de jouir paisiblement de sa propriété — sans raison légitime et de manière répétée — commet un trouble de jouissance, constitutif d'une faute civile. La Haute Cour peut ordonner la cessation du trouble et condamner son auteur à des dommages et intérêts.

❧ Article 28 — L'expropriation pour cause d'utilité publique

L'État ou la commune peut, dans l'intérêt général, exproprier un citoyen de son bien. Cette expropriation n'est possible que si elle est décidée par une loi ou une délibération du conseil municipal, validée par la Haute Cour d'État, et sous réserve du versement d'une juste indemnité au propriétaire. Toute expropriation sans indemnité constitue une faute civile grave de l'État ou de la commune.

■■■ ❧ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ❧ ■■■

✠ TITRE VII — DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ✠

✠ ۞ ✠ ۞ ✠ ۞ ✠ ۞ ✠ ۞ ✠ ۞ ✠

❧ Article 29 — Le contrat de travail

Le contrat de travail est un accord par lequel un citoyen s'engage à travailler pour un autre citoyen ou une organisation, en échange d'une rémunération. Il doit préciser la nature du travail, la durée de l'engagement et la rémunération convenue. Tout contrat de travail verbal ou écrit est opposable devant la Haute Cour d'État.

❧ Article 30 — Les droits du travailleur

Tout travailleur a droit à :

- ✥ Percevoir la rémunération convenue dans les délais prévus ;
- ✥ Être traité avec dignité par son employeur et ses collègues ;
- ✥ Ne pas être licencié sans motif légitime et sans préavis raisonnable.

❧ Article 31 — Les obligations de l'employeur

Tout employeur est tenu de :

- ✥ Respecter les termes du contrat de travail conclu avec son employé ;
- ✥ Verser la rémunération convenue aux échéances prévues ;
- ✥ Ne pas imposer des conditions de travail dégradantes ou contraires à la dignité du travailleur.

❧ Article 32 — Le licenciement abusif

Est abusif tout licenciement prononcé sans motif légitime, sans préavis raisonnable, ou en représailles d'un acte légal accompli par le travailleur — comme une plainte déposée contre l'employeur. Tout travailleur s'estimant victime d'un licenciement abusif peut saisir la Haute Cour d'État, qui peut ordonner une indemnisation à la charge de l'employeur.

✠ TITRE VIII — DU COMMERCE ET DES ENTREPRISES ✠

❧ Article 33 — La liberté du commerce

Tout citoyen du Royaume de Novarcis est libre d'exercer une activité commerciale dans le respect des lois du Royaume. Nul ne peut être empêché d'exercer une activité commerciale licite sans décision de justice.

❧ Article 34 — La concurrence déloyale

La concurrence déloyale consiste à nuire à un concurrent par des moyens contraires aux usages honnêtes du commerce : dénigrement public, copie servile d'un produit ou service, débauchage organisé de clientèle par des manœuvres frauduleuses. Tout citoyen victime de concurrence déloyale peut saisir la Haute Cour d'État pour obtenir réparation.

❧ Article 35 — La fraude commerciale

Toute tromperie sur la nature, la qualité ou la quantité d'un bien ou service vendu constitue une fraude commerciale, faute civile grave sanctionnée par la Haute Cour. Les sanctions incluent le remboursement intégral de l'acheteur lésé et des dommages et intérêts. Les fraudes les plus graves relèvent du Code pénal.

✠ TITRE IX — DE LA FAMILLE ET DES SUCCESSIONS ✠

❧ Article 36 — Le mariage civil

Le mariage civil au Royaume de Novarcis est un contrat entre deux personnes qui souhaitent unir leur vie. Il est célébré devant l'autorité municipale compétente et inscrit au registre civil de la commune. Il crée des droits et des obligations réciproques entre les époux, notamment en matière de biens communs et de successions.

❧ Article 37 — La séparation et le divorce

Les époux peuvent mettre fin à leur mariage civil par accord mutuel constaté devant l'autorité municipale, ou par décision de la Haute Cour d'État en cas de désaccord. En cas de divorce contentieux, la Haute Cour statue sur le partage des biens communs et toute indemnisation due à la partie lésée.

❧ Article 38 — Les successions

À la mort d'un citoyen, ses biens sont transmis selon les règles suivantes, par ordre de priorité :

- ✦ En premier lieu, selon les dispositions d'un testament valablement rédigé et déposé auprès de la Chancellerie du Royaume ou de l'autorité municipale ;
- ✦ En l'absence de testament, les biens sont transmis aux héritiers directs selon les règles de la primogéniture, adaptées au rang et au titre éventuel du défunt conformément au Code de la noblesse.

Tout litige successoral est tranché par la Haute Cour d'État.

■■■ ❧ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ❧ ■■■

✠ TITRE X — DU CASIER CIVIQUE ✠

✠ ❁ ✠ ❁ ✠ ❁ ✠ ❁ ✠ ❁ ✠ ❁ ✠

❧ Article 39 — Création et objet du casier civique

Il est créé au Royaume de Novarcis un casier civique, distinct du casier judiciaire pénal. Le casier civique est un registre public, consultable par tout citoyen, dans lequel sont inscrites toutes les sanctions civiles prononcées par la Haute Cour d'État à l'encontre de tout citoyen, et notamment des élus et fonctionnaires du Royaume.

❧ Article 40 — Contenu du casier civique

Sont inscrits au casier civique :

- ✦ Les avertissements officiels prononcés par la Haute Cour d'État ;
- ✦ Les condamnations à des dommages et intérêts supérieurs à un seuil fixé par ordonnance royale ;

- ✦ Les travaux d'intérêt général ordonnés par la Haute Cour ;
- ✦ Les interdictions temporaires d'exercer une fonction ;
- ✦ Les inéligibilités temporaires ;
- ✦ Toute déclaration publique de rupture fautive d'un accord politique.

Ne sont pas inscrits au casier civique les condamnations pénales, qui relèvent du casier judiciaire pénal.

❧ Article 41 — Effacement du casier civique

Les mentions portées au casier civique sont effacées dans les conditions suivantes :

- ✦ Les avertissements officiels sont effacés après une législature sans nouvelle sanction ;
- ✦ Les autres sanctions sont effacées après deux législatures sans nouvelle sanction, sauf décision contraire de la Haute Cour lors du prononcé de la sanction.

La Haute Cour d'État peut, sur demande motivée du condamné, prononcer un effacement anticipé si le comportement de l'intéressé le justifie.

■■■ ❧ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ❧ ■■■

✠ TITRE XI — DE LA PROCÉDURE CIVILE ✠

✠ ⚙ ✠ ⚙ ✠ ⚙ ✠ ⚙ ✠ ⚙ ✠ ⚙ ✠

❧ Article 42 — La saisine de la Haute Cour d'État

Tout citoyen du Royaume de Novarcis peut saisir la Haute Cour d'État pour tout litige civil relevant du présent Code. La saisine se fait par requête écrite, déposée auprès du greffe de la Haute Cour, dans laquelle le demandeur expose clairement les faits, le préjudice subi et la sanction ou la réparation demandée.

En clair : si vous vous estimez lésé, vous écrivez à la Haute Cour en expliquant ce qui s'est passé et ce que vous demandez. Pas besoin d'avocat.

❧ Article 43 — L'instruction de l'affaire

Dès réception de la requête, la Haute Cour d'État examine sa recevabilité. Si la requête est recevable, la Cour convoque les parties et leur permet de présenter leurs arguments et leurs preuves. Chaque partie dispose d'un droit égal à être entendue. La Haute Cour peut demander tout document ou témoignage utile à la manifestation de la vérité.

❧ Article 44 — Le délai de jugement

La Haute Cour d'État s'efforce de rendre sa décision dans un délai raisonnable, tenant compte de la complexité de l'affaire. En cas d'urgence manifeste — notamment pour les litiges touchant à

l'exercice d'un mandat en cours — la Haute Cour peut statuer en procédure accélérée.

❧ Article 45 — L'exécution des décisions

Les décisions de la Haute Cour d'État sont obligatoires et immédiatement exécutoires. Tout citoyen qui refuse de se conformer à une décision de la Haute Cour commet une faute civile aggravée, passible de sanctions supplémentaires. En cas de résistance persistante, la Haute Cour peut saisir le gouvernement pour faire exécuter sa décision par la force publique.

❧ Article 46 — La révision des décisions

Les décisions de la Haute Cour d'État en matière civile sont définitives. Il n'existe pas de juridiction d'appel au Royaume de Novarcis. Toutefois, la Haute Cour peut réviser sa propre décision si de nouveaux éléments de preuve, inconnus au moment du jugement, sont portés à sa connaissance dans un délai de quinze jours suivant la décision.

✠ TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS CIVILES ✠

Faute	Sanction minimale	Sanction maximale
Propos discriminatoire isolé	Avertissement + casier	Dommages et intérêts
Propos haineux public	Dommages et intérêts	TIG + interdiction temporaire
Diffamation	Avertissement + dommages	TIG + casier civique
Rupture de contrat	Exécution forcée	Dommages et intérêts
Abus de mandat	Avertissement + casier	Interdiction + inéligibilité
Manquement à la dignité	Avertissement + casier	Interdiction temporaire
Violation du secret	Dommages + casier	Interdiction fin de mandat
Conflit d'intérêts	Avertissement + casier	Annulation vote + interdiction
Absentéisme répété	Avertissement	Suspension du mandat
Corruption passive légère	Remboursement + dommages	Inéligibilité temporaire
Licenciement abusif	Indemnisation	Dommages majorés
Fraude commerciale	Remboursement	Dommages + casier
Trouble de jouissance	Cessation du trouble	Dommages et intérêts

TIG = Travaux d'Intérêt Général · Casier = Inscription au casier civique public

✠ DISPOSITIONS FINALES ✠

✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠

❧ Article 47 — Articulation avec le Code pénal

Le présent Code civil s'applique à toutes les fautes qui ne relèvent pas du Code pénal du Royaume. Lorsqu'un même acte peut être qualifié à la fois de faute civile et d'infraction pénale, les deux procédures peuvent être menées simultanément. La condamnation pénale n'exclut pas la condamnation civile à réparer le dommage causé.

❧ Article 48 — Modification du Code civil

Le présent Code peut être modifié par le Parlement à la majorité absolue de la Chambre des Communes, après avis conforme de la Haute Cour d'État. Toute modification entre en vigueur après sanction royale.

❧ Article 49 — Entrée en vigueur

Le présent Code entre en vigueur à compter de sa promulgation et de sa sanction royale.

✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠

Adopté par la Chambre des Communes du Royaume de Novarcis
Ratifié par la Chambre des Seigneurs

Sa Majesté Royale, Roi de Novarcis
Duc de Rovère, Prince Royal de France, Protecteur des Lys

Contresigné par le Premier Ministre du Royaume de Novarcis

✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠ ֍ ✠